

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA

č. ZML 0389/2025TN

Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ: Mesto Trenčín

zastúpené: Mgr. Richardom RYBNÍČKOM, primátorom mesta Trenčín
sídlo: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
IČO: 00312037

Oprávnený k uzatváraniu nájomných zmlúv na základe plnej moci zo dňa 21.12.2010

Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o.

Mostová 356/2, 958 04 Partizánske

zastúpená: Miroslav DVONČ

IČO: 36659410

DIČ: 2022232036

IČDHP: SK2022232036

Zápis: OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 19164/R

(ďalej len "prenajímateľ")

2. Nájomca: Hamajová Elena

Rodné číslo:

Adresa:

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve túto zmluvu o nájme hrobového miesta:

Článok I

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, **hrobové miesto: časť 6-E, chodník 2, č. hrobu 17 (jednohrob), na pohrebisku Trenčín - Juh v Trenčíne**, určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

Článok II

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať prenajímateľ nájomcovi:

- a) odvoz odpadu z pohrebiska
- b) dodávka úžitkovej vody
- c) údržba pozemkov a stavieb na pohrebisku, na ktorom sa prenajaté hrobové miesto nachádza
- d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
- e) úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
- f) zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom
- g) celkové prevádzkovanie pohrebiska, na ktorom sa prenajaté hrobové miesto nachádza v súlade so zákonom o pohrebníctve a s prevádzkovým poriadkom tohto pohrebiska.

Článok III

Doba nájmu

1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára podľa § 21, ods. 4 zák. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, z dôvodu, že pôvodný nájomný vzťah skončil úmrtím pôvodného nájomcu.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.

Článok IV **Nájomné**

1. Vzhľadom na ustanovenie čl. III, ods. 1 tejto zmluvy, zmluvné strany spoločne prehlasujú, že nájomné za hrobové miesto uvedené v čl. I, ods. 1 tejto zmluvy bolo uhradené pôvodným nájomcom a to **do 05.01.2035**. O zaplatení nájomného na ďalšie obdobie (t. z. po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete) bude prenajímateľom vydaný doklad o úhrade, v ktorom bude uvedená aj dĺžka obdobia, za ktoré sa nájomné uhradilo.
2. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné určí podľa cenníka prenajímateľa uvedeného v prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu uplynutia doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
3. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v rakve je nájomné splatené vopred na celú tleciú dobu na pohrebisku.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.

Článok V **Povinnosti prenajímateľa a nájomcu**

1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
 - na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta
 - oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote, alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Každá zmena prevádzkového poriadku pohrebiska bude oznamovaná nájomcom hrobových miest uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku na pohrebisku s tým, že na pohrebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena prevádzkového poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Článok VI **Výpoveď nájomnej zmluvy**

1. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
 - a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
 - b) sa pohrebisko ruší
 - c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta (to sa považuje za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel).
5. V prípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VI ods. 2, písm. c) tejto zmluvy, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podľa čl. VI ods. 2, písm. c) tejto zmluvy a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
7. V prípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VI ods. 2, písm. c) tejto zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Článok VII **Ďalšie ustanovenia**

1. Prenajímateľ, resp. prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého na hrobovom mieste.
2. Stavebné práce na hrobovom mieste môže nájomca alebo stavebník vykonávať len s písomným súhlasom prenajímateľa, resp. prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok VIII **Záverečné ustanovenia**

1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmien v prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktoré sú záväzné dňom, kedy nadobudne zmena prevádzkového poriadku účinnosť alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie pre nájomcu a dve vyhotovenia sú určené pre prenajímateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne, dňa 06.10.2025

.....
prenajímateľ

.....
nájomca

Meno pracovníka povereného prevádzkovateľom pohrebiska uzatvárať nájomné zmluvy:

Dagmar Boženíková
X Anna Ondrášková